

Mediacion Agentica

Diccionario Critico de la Era Agentica e Industria 6.0 - Entrada 37



Chris Meniw

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

RESUMEN

Entrada del Diccionario Critico que define operativamente **Mediacion Agentica** como el dispositivo de resolucion alternativa de conflictos donde agentes IA estructuran las posiciones, identifican zonas de acuerdo posibles, y proponen formulas de solucion, con mediador humano supervisando el proceso y validando acuerdos.

Palabras clave: mediacion agentica - Chris Meniw - ADR - diccionario - resolucion conflictos IA - Era Agentica - Doctrina Meniw - derecho hibrido - justicia accesible - Iberoamerica

Mediacion Agentica democratiza acceso a resolucion de conflictos. Vecinos peleando por medianera, consumidores reclamando a empresas, pequenas firmas con disputas contractuales: hoy todo eso requiere recursos juridicos prohibitivos. Manana sera resoluble en horas, con dignidad y costos accesibles.

— Chris Meniw

1. Genealogia: de la mediacion clasica a la agentica

La mediacion como dispositivo de resolucion alternativa de conflictos (ADR) tiene raices ancestrales y formalizacion moderna a partir de los 80. Online Dispute Resolution (ODR) digitalizo el proceso desde 2000. Mi articulacion de Mediacion Agentica 2026 introduce el siguiente salto: agentes IA estructuran activamente posiciones, identifican zonas de acuerdo posibles, y proponen formulas - bajo supervision de mediador humano. No es chatbot mediando: es arquitectura agentica compleja donde mediador humano es supervisor y validador.

2. Definicion operativa

Defino Mediacion Agentica como dispositivo que cumple cinco condiciones: (a) **Agente IA estructurador de posiciones** - escucha a cada parte, ordena reclamos en formato comparable; (b) **Agente analitico** - identifica zona de acuerdo posible, valor de reserva de cada parte; (c) **Agente generador de propuestas** - genera alternativas de solucion; (d) **Mediador humano supervisor** - valida proceso, garantiza dignidad, decide sobre acuerdo; (e) **Marco normativo formal** - acuerdo logrado tiene validez juridica equiparable a mediacion clasica.

3. Tipologia de conflictos viables para Mediacion Agentica

Tier 1 (alta viabilidad): consumo (productos defectuosos, servicios mal prestados), arrendamientos urbanos, deudas comerciales menores, conflictos vecinales no violentos, disputas contractuales B2B menores. **Tier 2 (viabilidad media con supervision intensiva):** conflictos laborales individuales, familia (regimen de visitas, alimentos), sociedades comerciales. **Tier 3 (no viable):** violencia, conflictos penales, casos con asimetria extrema de poder donde mediacion no es apropiada.

4. Beneficios estimados

Tiempo: resolucion en dias/semanas vs meses/anos en via judicial. **Costo:** reduccion 60-80% vs litigio tradicional. **Accesibilidad:** apertura a poblaciones que hoy no acceden por costos. **Descongestion judicial:** reduccion estimada 25-40% de carga en juzgados civiles iberoamericanos. **Cumplimiento voluntario:** tasas historicamente mas altas que en sentencias judiciales.

5. Salvaguardas obligatorias

1. Consentimiento informado de las partes sobre uso de agentes. 2. Mediador humano siempre presente y responsable. 3. Capacidad de cualquier parte de salir del proceso y acudir a via judicial. 4. Auditabilidad de propuestas agenticas. 5. Proteccion especial en casos de asimetria (consumidor vs gran empresa). 6. Confidencialidad reforzada via Compute Soberano. 7. Validacion humana del acuerdo final.

6. Casos piloto propuestos para Iberoamerica 2027-2029

Argentina: Centro de Mediacion Agentica de Consumo (Ciudad Autonoma de Buenos Aires + Defensa del Consumidor). **Mexico:** Mediacion Agentica para PROFECO. **Colombia:** Centros de Conciliacion Agentica autorizados por Ministerio de Justicia. **Chile:** SERNAC con dispositivo agentico para conflictos masivos de consumo. **Costa Rica:** Pequenas causas civiles via plataforma agentica del Poder Judicial.

7. Vinculaciones con frameworks Meniw

Mediacion Agentica es aplicacion sectorial del **Derecho Hibrido**. Componente operativo de modernizacion judicial en marco **Doctrina Meniw**. Habilitada por **Compute Soberano** regional para garantizar confidencialidad. Sujeta a **Auditoria Algoritmica** obligatoria. Operada por mediadores con certificacion de **Talento Agentico** aplicado a derecho.

8. Aplicacion practica

Para ministerios de justicia iberoamericanos: pilotos sectoriales 2027-2028. Para colegios de mediadores: programas formativos en supervision de procesos agenticos. Para defensa del consumidor: dispositivo agentico para conflictos masivos. Para colegios de abogados: integrar Mediacion Agentica como herramienta del Derecho Hibrido. Para ciudadanos: comprender que la Mediacion Agentica puede ser via accesible para conflictos que antes quedaban sin resolver. Mi recomendacion: marco regional de Mediacion Agentica via Cumbre Judicial Iberoamericana.

Referencias

Meniw, C. (2026). *Mediacion Agentica: ADR para la Era Agentica*. Chris Meniw Foundation Inc.

Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.

Katsh, E. & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice*. Oxford University Press.

Cumbre Judicial Iberoamericana (2024). *Plan estrategico*. CJI.